Test – Tema 1
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **¿Cómo define el profesor García de Enterría a la Constitución en relación con el sistema político del Estado?**
   a) Como una mera declaración programática orientativa sin fuerza obligatoria.
   b) Como la norma fundamental de un Estado establecida para delimitar los postulados básicos que deben regirlo.
   c) Como un catálogo reglamentario exclusivo para regular el Poder Judicial.
   d) Como una ley ordinaria modificable mediante Decreto del Gobierno.

2. **Desde un punto de vista formal, ¿cuál es la consecuencia de considerar a la Constitución Española como una norma rígida?**
   a) Que no puede ser interpretada por los tribunales ordinarios.
   b) Que solo puede ser alterada o derogada mediante los procedimientos específicos y reforzados establecidos en ella misma.
   c) Que requiere aprobación anual por las Cortes Generales.
   d) Que sus preceptos deben renovarse en cada legislatura mediante Ley de Bases.

3. **¿De qué texto constitucional europeo procede de manera principal la figura de la moción de censura constructiva adoptada en la CE de 1978?**
   a) De la Constitución Francesa de 1958.
   b) De la Constitución Italiana de 1947.
   c) De la Ley Fundamental de Bonn de 1949.
   d) De la Constitución Portuguesa de 1976.

4. **¿De qué modelo constitucional histórico o extranjero se tomó la regulación del Título II sobre la Corona y la figura del Defensor del Pueblo?**
   a) De la Constitución de los Estados Unidos de 1787.
   b) De las Constituciones históricas de las monarquías sueca y holandesa.
   c) De la Constitución Italiana de 1947.
   d) Del texto constitucional de Weimar de 1919.

5. **¿En qué fecha se aprobó la Ley para la Reforma Política que sirvió de instrumento normativo para iniciar el tránsito a la democracia en España?**
   a) El 15 de diciembre de 1975.
   b) El 4 de enero de 1977.
   c) El 15 de junio de 1977.
   d) El 31 de octubre de 1978.

6. ¿Cuándo fue ratificada la Constitución Española de 1978 por referéndum del pueblo español?

a) El 31 de octubre de 1978.
b) El 6 de diciembre de 1978.
c) El 27 de diciembre de 1978.
d) El 29 de diciembre de 1978.

7. La Constitución Española de 1978 consta en su estructura formal de:

a) 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.
b) 175 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 5 Transitorias y 1 Final.
c) 150 artículos, 5 Disposiciones Adicionales, 10 Transitorias y 2 Derogatorias.
d) 169 artículos, 2 Disposiciones Adicionales, 4 Transitorias y 1 Derogatoria.

8. ¿Qué partes de la estructura constitucional integran la denominada "Parte Dogmática" de la Constitución Española de 1978?

a) Exclusivamente el Preámbulo y los Títulos I y II.
b) El Título Preliminar y el Título I (artículos 1 al 55).
c) Los Títulos II al X (artículos 56 al 169).
d) Únicamente el Título I completo.

9. ¿Qué valor normativo jurídico directo atribuye la doctrina mayoritaria al Preámbulo de la Constitución Española?

a) Carece de fuerza jurídica directa, ostentando un valor interpretativo o hermenéutico de los principios constitucionales.
b) Goza de rango de Ley Orgánica superior a la parte orgánica.
c) Es directamente ejecutable ante los juzgados y tribunales de primera instancia.
d) Puede fundar por sí solo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

10. Según el artículo 1.1 de la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:

a) La unidad, la soberanía, la seguridad y la paz.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) La legalidad, la jerarquía, la irretroactividad y la publicidad.
d) La autonomía, la solidaridad, el trabajo y el bienestar social.

11. ¿En quién reside la soberanía nacional según lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Constitución Española?

a) En las Cortes Generales como representantes elegidos.
b) En el Rey como Jefe del Estado.
c) En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
d) En el conjunto de las Asambleas Legislativas autonómicas.

12. Según el artículo 1.3 de la CE, ¿cuál es la forma política del Estado español?

a) La República Parlamentaria.
b) La Monarquía Parlamentaria.
c) La Monarquía Constitucional Absoluta.
d) El Estado Federal Social.

13. El artículo 2 de la CE establece que la Constitución se fundamenta en:

a) El principio de autodeterminación de las nacionalidades.
b) La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
c) La primacía de los Estatutos de Autonomía sobre el texto constitucional.
d) La confederación soberana de las regiones de España.

14. Respecto a las lenguas españolas distintas del castellano, el artículo 3 de la Constitución establece que:

a) Son oficiales en todo el territorio del Estado español.
b) Serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
c) No pueden ser utilizadas en las Administraciones públicas de las CCAA.
d) Requieren autorización expresa del Senado para su enseñanza escolar.

15. De acuerdo con el artículo 8.1 de la CE, ¿cuál es la misión atribuida a las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire)?

a) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
b) Ejercer la seguridad ciudadana en municipios de más de 20.000 habitantes.
c) Controlar la actividad legislativa de las Cámaras parlamentarias.
d) Dirigir la política exterior en situaciones de emergencia sanitaria.

16. ¿Qué precepto constitucional impone a los poderes públicos el mandato positivo de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas"?

a) El artículo 1.1 CE.
b) El artículo 9.2 CE.
c) El artículo 14 CE.
d) El artículo 9.1 CE.

17. ¿Cuál de los siguientes principios NO está expresamente garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución Española?

a) El principio de legalidad y la jerarquía normativa.
b) La publicidad de las normas y la seguridad jurídica.
c) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o ampliadoras de derechos.
d) La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

18. De acuerdo con el artículo 10.2 de la CE, ¿cómo deben interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce?

a) De conformidad con la Jurisprudencia exclusiva del Tribunal Supremo.
b) De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
c) Atendiendo únicamente al sentido literal de las palabras en el momento de su redacción en 1978.
d) Según lo dispuesto en los Reglamentos de las Comunidades Autónomas.

19. Según el artículo 11.2 de la CE, respecto a la privación de la nacionalidad española:

a) Cualquier español puede ser privado de ella por condena penal firme.
b) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
c) Solo los extranjeros naturalizados conservan obligatoriamente la nacionalidad.
d) Se pierde automáticamente por residir más de 5 años en el extranjero.

20. ¿Qué modificación sufrió el artículo 13.2 de la CE mediante la primera reforma constitucional el 27 de agosto de 1992?

a) Se abolió la pena de muerte en la legislación militar.
b) Se permitió el sufragio pasivo a los extranjeros en las elecciones municipales por exigencia del Tratado de Maastricht.
c) Se estableció el límite de déficit público conforme al marco de la Unión Europea.
d) Se reguló el procedimiento de dación en pago.

21. El principio de igualdad formal recogido en el artículo 14 de la Constitución establece que:

a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.
b) Todos los ciudadanos deben percibir idéntico salario garantizado por el Estado.
c) La igualdad solo es aplicable a los españoles de origen y no a los naturalizados.
d) Exige una ley de cuotas obligatoria en todas las empresas privadas.

22. Según el artículo 15 de la CE, la pena de muerte queda abolida:

a) En todos los casos sin excepción alguna desde la promulgación de la CE.
b) Salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.
c) Excepto para delitos de terrorismo con resultado de muerte.
d) Pudiendo ser restablecida por ley ordinaria del Congreso.

23. En relación con la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 CE), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Existe una religión oficial del Estado que goza de preferencia legislativa.

b) Ninguna confesión tendrá carácter estatal, manteniendo los poderes públicos relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
c) Los ciudadanos están obligados a declarar sobre su religión en el censo municipal.
d) Quedan prohibidas las manifestaciones religiosas en la vía pública.

24. Conforme al artículo 17.2 de la CE, ¿cuál es el plazo máximo absoluto fijado para la detención preventiva antes de poner al detenido en libertad o a disposición judicial?

a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 5 días.

25. El procedimiento constitucional concebido para obtener la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente se denomina:

a) Recurso de Amparo.
b) Habeas Corpus.
c) Cuestión de inconstitucionalidad.
d) Interdictio hominis.

26. De acuerdo con el artículo 18.2 de la CE, ¿en qué supuestos se permite la entrada o registro en un domicilio privado sin el consentimiento del titular?

a) Únicamente cuando existan sospechas administrativas de infracción tributaria.
b) Mediante resolución judicial motivada o en caso de flagrante delito.
c) Por simple orden del Alcalde o del Gobernador Civil.
d) Siempre que la inspección se realice en horario laboral de 9 a 14 horas.

27. ¿Por qué medio puede autorizarse la intervención o el pellizcado de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas según el artículo 18.3 CE?

a) Por Decreto del Ministro del Interior en caso de urgencia.
b) Exclusivamente en virtud de resolución judicial.
c) Mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento.
d) Por solicitud formal de la Policía de la Comunidad Autónoma.

28. ¿Qué mandato impone el artículo 18.4 de la Constitución al legislador respecto al uso de la informática?

a) Exigir el pago de una tasa por la utilización de redes públicas.
b) Limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
c) Prohibir el almacenamiento digital de expedientes administrativos.
d) Obligar a la cesión gratuita de datos a las empresas privadas de telecomunicación.

29. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información (artículo 20 CE), ¿cuándo se puede acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información?

a) Por orden gubernativa del Delegado del Gobierno.
b) Exclusivamente en virtud de resolución judicial.
c) Por acuerdo del Consejo de Medios Audiovisuales.
d) Mediante denuncia previa de cualquier partido político.

30. El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas reconocido en el artículo 21 de la CE:

a) Requiere autorización previa del Ayuntamiento en todo caso.
b) No necesitará autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.
c) Solo puede celebrarse dentro de locales cerrados autorizados.
d) Requiere constituirse formalmente ante Notario.

31. Respecto al derecho de asociación regulado en el artículo 22 de la CE, ¿cuál de los siguientes tipos de asociaciones está expresamente PROHIBIDA?

a) Las asociaciones universitarias y culturales.
b) Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
c) Las asociaciones inscritas solo a efectos de publicidad.
d) Las asociaciones con fin de lucro compartido.

32. ¿Qué número de firmas de acreditación popular se exige de acuerdo con la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular (desarrollando el art. 87.3 CE)?

a) 100.000 firmas.
b) 250.000 firmas.
c) 500.000 firmas.
d) 1.000.000 de firmas.

33. Dentro de las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.2 CE), la carga de la prueba en un proceso penal pesa sobre la acusación en virtud del principio de:

a) Juez ordinario predeterminado por la ley.
b) Presunción de inocencia.
c) Inviolabilidad del procedimiento.
d) Legalidad administrativa sumaria.

34. El artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia:

a) El castigo retributivo y el aislamiento permanente.

b) La reeducación y la reinserción social.
c) La realización obligatoria de trabajos forzados en beneficio de la comunidad.
d) La pérdida definitiva de los derechos civiles del condenado.

35. Quedan expresamente prohibidos por el artículo 26 de la Constitución Española:

a) Los Tribunales de Justicia ordinarios.
b) Los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
c) Los juzgados de lo contencioso-administrativo.
d) Las comisiones de investigación parlamentarias.

36. Según el artículo 27.4 de la CE, ¿qué características tiene la enseñanza básica?

a) Es optativa y financiada mediante tasas.
b) Es obligatoria y gratuita.
c) Se imparte exclusivamente en centros de titularidad estatal.
d) Requiere pago de matrícula según la renta familiar.

37. De acuerdo con el artículo 28.1 de la CE, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho a la libertad sindical a:

a) Los trabajadores del sector bancario y financiero.
b) Las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
c) Los médicos y personal sanitario de urgencias.
d) Los profesores de la enseñanza pública no universitaria.

38. El derecho a la huelga de los trabajadores (artículo 28.2 CE) contempla que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para:

a) Prohibir el derecho de reunión durante la jornada huelguística.
b) Asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
c) Despedir a los convocantes si la huelga supera los tres días.
d) Sustituir inmediatamente a los huelguistas por personal de las ETT.

39. Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar pueden ejercer el derecho de petición (artículo 29 CE):

a) Tanto individual como colectivamente mediante manifestación.
b) Sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
c) Únicamente a través del Defensor del Pueblo.
d) No tienen reconocido el derecho de petición en ningún supuesto.

40. ¿A través de qué cauce procesal puede protegerse el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2 de la CE según el artículo 53.2?

a) No goza de ningún tipo de protección judicial específica.
b) Es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

c) Solo mediante recurso ante la jurisdicción militar.
d) Exclusivamente mediante queja formulada ante la Mesa del Congreso.

41. Según el artículo 31.1 de la CE, el sistema tributario mediante el cual los ciudadanos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos debe estar inspirado en los principios de:

a) Proporcionalidad fija y recaudación indirecta.
b) Igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
c) Prioridad de pago estatal e inmunidad corporativa.
d) Arbitrio de la Administración y progresividad ilimitada.

42. ¿Se admite la privación de bienes y derechos a los particulares en el artículo 33.3 de la CE (Derecho a la propiedad privada)?

a) No, la propiedad privada es un derecho absoluto e inviolable en todo caso.
b) Sí, por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
c) Sí, mediante simple resolución verbal del Alcalde sin indemnización.
d) Únicamente en estados de sitio declarados por el Parlamento.

43. ¿Cuál es la naturaleza de los "Principios rectores de la política social y económica" contenidos en el Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52)?

a) Son derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo directo.
b) Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser invocados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
c) Carecen de todo valor normativo y no vinculan al legislador.
d) Son normas reglamentarias dictadas por las Comunidades Autónomas.

44. Los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29) gozan de un nivel máximo de protección que incluye:

a) Desarrollo por Ley Orgánica, procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo y reforma constitucional por procedimiento agravado (art. 168).
b) Desarrollo por Ley ordinaria, recurso contencioso común y reforma simple (art. 167).
c) Tutela directa e exclusiva ante el Defensor del Pueblo sin intervención de jueces.
d) Imposibilidad absoluta de ser suspendidos ni en estado de sitio.

45. ¿Qué figura es definida en el artículo 54 de la CE como el alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I?

a) El Presidente del Tribunal Constitucional.
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

46. Según el artículo 55.1 de la Constitución, ¿en qué estados excepcionales se puede acordar la suspensión colectiva de determinados derechos fundamentales?

a) En el Estado de Alarma exclusivamente.
b) En los Estados de Excepción o de Sitio.
c) En cualquier estado de emergencia sanitaria declarado por Real Decreto.
d) Durante la celebración de elecciones generales.

47. ¿Cuál de los siguientes derechos NO se puede suspender de forma colectiva bajo la declaración del Estado de Excepción según el artículo 55.1 CE?

a) La libertad de circulación y residencia (art. 19).
b) El derecho a la asistencia letrada al detenido (art. 17.3).
c) La inviolabilidad del domicilio (art. 18.2).
d) El derecho de huelga (art. 28.2).

48. En la suspensión individual de derechos (artículo 55.2 CE) prevista para investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo, ¿qué derechos pueden verse afectados con intervención judicial y control parlamentario?

a) El derecho a la vida y a la libertad de enseñanza.
b) El plazo máximo de detención preventiva (art. 17.2), la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2) y el secreto de las comunicaciones (art. 18.3).
c) El derecho al voto y a la libre colegiación.
d) La libertad de empresa y el derecho de propiedad.

49. La declaración del Estado de Excepción (artículo 116.3 CE) corresponde a:

a) El Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de 30 días.
b) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno por 15 días.
c) El Rey previo informe favorable del Consejo de Estado por 60 días.
d) El Ministro del Interior sin necesidad de autorización parlamentaria.

50. Cuando se propone la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, o al Título II, se debe acudir al procedimiento agravado del artículo 168 CE, el cual requiere:

a) Aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara y referéndum optativo si lo solicita 1/10 de los diputados.
b) Aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras elegidas, aprobación del texto por 2/3 de ambas Cámaras y sometimiento a referéndum obligatorio para su ratificación.
c) Informe favorable vinculante del Tribunal Constitucional y de los Parlamentos autonómicos.
d) Mayoría simple en el Congreso y aprobación previa en el Senado por 2/3 partes.